

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาย สม มาตร วัน ศุกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

อาวุธปืนของกลางเป็นเพียงอาวุธปืนลูกซองสั้นที่ยิงได้คราวละนัดเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธปืนชนิดอื่นที่บรรดามีจำแนกใช้กันอยู่โดยทั่วไป ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่สามารถบรรจุและยิงได้คราวละหลายนัดโดยมีแรงทะลุนทะลวงมากแล้ว อาวุธปืนของกลางจึงมิใช่อาวุธปืนร้ายแรงนัก ทั้งขณะเกิดเหตุจำเลยมีกระสุนปืนที่พาติดตัวไปเพียงนัดเดียวและไม่ปรากฏว่าจำเลยจะพาอาวุธปืนของกลางนั้นไปประกอบอาชญากรรมหรือกระทำการอันมิชอบ กลับได้ความโดยมีหนังสือรับรองของกำนันรองผู้ว่าราชการจังหวัด และพระภิกษุเจ้าคณะตำบล ท้องที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานยืนยันว่า จำเลยมีความประพฤติดี ชอบช่วยเหลือทางราชการและทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการและสังคมโดยส่วนรวมในหลาย ๆ ด้านทั้งในวันเกิดเหตุจำเลยได้พาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปเฝ้าดูแลเครื่องสูบน้ำของสภาตำบลที่จำเลยรับหน้าที่ช่วยเหลือดูแลอยู่ดังนี้ พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับลักษณะอาวุธและความประพฤติของจำเลยในอดีต จำเลยควรได้รับความปรานีด้วยการรอกการลงโทษ แต่เพื่อให้จำเลยหลาบ จำจึงลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 32, 33 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม (ที่ถูกเป็น 72 วรรคแรก), 72 วรรคสอง ทวิ (ที่ถูกเป็น
72 ทวิ วรรคสอง) ฐานมีอาวรุปีนจำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท ฐานพาอาวรุปีน จำคุก 1
ปี ปรับ 4,000 บาท เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็น
จำคุก 2 ปี ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท ศาลพิเคราะห์
พฤติการณ์แห่งคดีประกอบหนังสือรับรองของกำนันประจำตำบลทุ่งท่าช้าง เจ้าคณะ
ตำบลนิคมชัยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว เห็นควรให้โอกาสแก่จำเลยที่จะกลับ
ตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
29, 30 ริมของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวรุปีนจำคุก 1 ปี ฐาน
พาอาวรุปีน จำคุก 6 เดือน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับจำเลย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่าอาวุธปืนของกลางเป็นเพียงอาวุธปืนลูกซองสั้นที่ยิงได้คราวละนัดเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธปืนชนิดอื่นที่บรรดามิจฉาชีพใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันซึ่งเป็นอาวุธปืนที่สามารถบรรจุและยิงได้คราวละหลายนัดโดยมีแรงทะลุนทะลวงมากแล้ว นับว่าอาวุธปืนของกลางมิใช่อาวุธปืนชนิดร้ายแรงนัก ทั้งขณะเกิดเหตุจำเลยก็มีกระสุนปืนที่พาติดตัวไปเพียงนัดเดียว และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยจะพาอาวุธปืนของกลางนั้นไปประกอบอาชญากรรมหรือกระทำการอันมิชอบกลับกันจำเลยกล่าวอ้างโดยมีหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและพระภิกษุ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะตำบลของตำบล อำเภอและจังหวัดท้องที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้มีความประพฤติดีชอบช่วยเหลือทางราชการและทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการและสังคมโดยส่วนรวมในหลาย ๆ ด้านทั้งในวันเกิดเหตุจำเลยได้พาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปเฝ้าดูแลเครื่องสูบน้ำของสภาตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี ที่จำเลยรับหน้าที่ช่วยเหลือดูแลอยู่ ข้ออ้างของจำเลยจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ตามที่จำเลยกล่าวในฎีกา เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับลักษณะของอาวุธและความประพฤติของจำเลยในอดีตที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า จำเลยควรได้รับความปรานีด้วยการรอกการลงโทษให้สักครั้งหนึ่งตามที่จำเลยฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำจึงให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี และปรับ 6,000 บาท กระทั่งหนึ่งและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน และปรับ 4,000

บาท อีกกระทงหนึ่งเรียงกระทงลงโทษรวม 2 กระทง จำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือนและปรับ 5,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ